

1002461-49.2022.8.26.0650

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Sustação de Protesto

Magistrado: Fernanda Augusta Jacó Monteiro

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... em nome da autora, utilizado por seu filho para o tráfico de drogas - Perda do bem apreendido reconhecida em sentença criminal transitada em julgado - Multas e tributos incidentes sobre o veículo após a apreensão do bem lançados em nome da autora - Inscrição do nome da autora no CADIN estadual - Dano moral caracterizado - Dever de indenizar - Montante fixado em primeiro grau a título ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av.Independencia, 842/846, Valinhos-SP - cep 13276-030

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1002461-49.2022.8.26.0650 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002461-49.2022.8.26.0650

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Sustação de Protesto

Requerente:

Felipe Henrique do Nascimento

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Augusta Jacó Monteiro

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por FELIPE HENRIQUE DO NASCIMENTO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Suprimido o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, aplicável à hipótese, conforme art. 27 da Lei 12.153/09.

Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Consta que em 06/10/2021 o autor recolheu e comprovou tempestivamente nos autos do processo nº 1003520.14-2018.8.26.0650, o recolhimento de custas finais, mediante guia DARE código 230-6, no valor de R\$ 145,45. Todavia, teve seu nome lançado em dívida ativa e protestado (CDA nº 1339063890). Pede, liminarmente, a suspensão da inscrição em dívida ativa e do protesto, bem como, no mérito, o cancelamento definitivo, além de indenização por dano moral.

A ação é procedente.

Analizando os documentos anexados aos autos, verifica-se que a Fazenda do Estado inscreveu em dívida ativa o débito relativo à taxa judiciária devida em razão do processo nº 1003520-14.2018.8.26.0650, no valor de R\$ 215,43, representado pela CDA nº 1339063890, a qual fora encaminhada para protesto ao 1º Tabelião de Notas e Protesto de Valinhos, com prazo para pagamento até 11/04/2022 (fls. 27).

Ocorre, contudo, que o autor efetuou o pagamento da referida taxa na data de 06/10/2021. A DARE-SP foi recolhida com o código correto e o comprovante protocolado no processo ao qual se referia, fls. 21/23.

A Fazenda do Estado, por sua vez, limitou-se a defender a legitimidade da CDA e a legalidade do protesto, todavia, nada mencionou sobre o recolhimento feito pelo autor. Neste ponto, não se olvida que os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, porém, trata-se de presunção relativa. No caso dos autos, incontestemente o recolhimento da taxa judiciária a tempo e modo.

Assim, comprovada a quitação do débito tributário pela parte autora, de rigor a procedência da ação para declarar a inexistência do débito e o consequente cancelamento da CDA. O protesto, segundo informação do Cartório, já foi cancelado em 10/06/2022 (fls. 73).

No que tange ao dano moral, a inscrição do nome do contribuinte no CADIN é bastante para sua caracterização, pois, além de macular o seu nome, restringe o crédito, gerando, inequivocamente, prejuízo de ordem moral. Trata-se, pois, de dano moral in re ipsa.

Por oportuno, trago à colação recentes julgados sobre o tema, cujo entendimento adoto e compartilho:

"OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO - Apreensão judicial de veículo registrado em nome da autora, utilizado por seu filho para o tráfico de drogas - Perda do bem apreendido reconhecida em sentença criminal transitada em julgado - Multas e tributos incidentes sobre o veículo após a apreensão do bem lançados em nome da autora - Inscrição do nome da autora no CADIN estadual - Dano moral caracterizado - Dever de indenizar - Montante fixado em primeiro grau a título de indenização incondizente com a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano - Valor da indenização reduzido para R\$ 5.000,00 - Recurso a que se dá parcial provimento" (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001034-53.2022.8.26.0541; Relator (a): Mauricio Ferreira Fontes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Santa Fé do Sul - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022) (grifei)

"APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - Pretensão à condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no valor de R\$ 101.407,23 (cento e um mil, quatrocentos e sete reais e vinte e três centavos), devido a protesto indevido de CDAs - Sentença de improcedência - Pleito de reforma da sentença - Cabimento - Ato comissivo do Poder Público que propiciou a ocorrência dos danos causados ao apelante - Responsabilidade puramente objetiva do Estado configurada, conforme art. 37, § 6º, da CF - Aplicação da teoria do "risco administrativo" - Configuração do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos causados - Protesto de débito de IPTU não devido - Dano moral decorrente de protesto indevido de CDAs posteriormente canceladas que prescinde de prova - Precedente do STJ - Responsabilidade civil e dano moral configurados - Valor da indenização fixado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) - Sentença reformada - APELAÇÃO provida em parte, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por

dano moral ao apelante. (TJSP; Apelação Cível 1022423-19.2019.8.26.0309; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

Buscando critério que proporcione ao autor satisfação na justa medida do abalo sofrido, logrando ainda afastar o enriquecimento sem causa de sua parte, mas objetivando produzir na ré impacto bastante para dissuadi-la de igual e novo atentado, fixo a verba indenizatória em quantia correspondente a R\$ 8.000,00, considerando que o protesto se manteve por apenas 8 dias (fl. 73).

Consta que a FESP cancelou o protesto em 10/06/2022.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por FELIPE HENRIQUE DO NASCIMENTO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para declarar a inexistência do débito relativo à taxa judiciária do processo nº 1003520-14.2018.8.26.0650. Determino, ainda, o cancelamento da CDA nº 1339063890 (já cancelado o protesto - fls. 73), excluindo-se o nome do autor do CADIN, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00, a partir da intimação da FESP pelo portal eletrônico. Condeno a requerida, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 8.000,00, monetariamente atualizado pela Tabela Emenda Constitucional 113/2021 desde a data desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e acrescido de juros moratórios nos termos da Lei 12.703/2012 ("Aplicar-se-á 0,5% ao mês se a taxa Selic anual for fixada em percentual igual ou superior a 8,5% ao ano; se inferior, os juros deverão corresponder a 70% da meta para a Selic anual") desde a data do fato (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) até 09/12/2021, data de vigência da Emenda Constitucional 113/2021.

Não há condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente), tampouco reexame necessário (art. 11, Lei nº 12.153/09).

Eventual recurso deverá ser interposto por intermédio de advogado, no prazo de dez dias contado da ciência da presente decisão, conforme art. 42 da Lei 9.099/95. No prazo de 48 horas a contar da interposição do recurso deverá ser comprovado o recolhimento do valor do preparo e do porte de remessa e de retorno (exceto se já concedida a justiça gratuita) nos termos do Provimento CG nº 13/2018, artigo 698 do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, sob pena de DESERÇÃO: "Art. 698. O preparo, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e deverá corresponder à soma das seguintes parcelas: I - 1% sobre o valor da causa (...) O valor mínimo da parcela prevista neste inciso corresponde a 05 (cinco) UFESPs; II - 4% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (...) mínimo corresponde a 05 (cinco) UFESPs (...) III - 4% sobre o valor da condenação. O percentual terá por base de cálculo o valor fixado na sentença. Caso o valor da condenação não esteja explicitado na sentença, o juiz fixará equitativamente o valor da base de cálculo e sobre ele incidirá o percentual de 4%. O valor mínimo desta parcela corresponde a 05 (cinco) UFESPs; IV - porte de remessa e de retorno, e devido quando houver despesas de combustível para tanto (calculado nos termos do Provimento CG 2516/2019) § 1º O recolhimento dos valores a que se referem nos incisos "I", "II" e "III" será feito em guia DARE-SP, observado o disposto no art. 1.093 e o que se refere no inciso "IV" efetivado em guia própria (...) § 4º Na hipótese de se processar nos mesmos autos mais de 1 (um) recurso, seja em razão de litisconsórcio, seja em razão de sucumbência recíproca, cada recorrente deverá recolher por inteiro seu preparo. § 5º Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o preparo."

Na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis (Lei 13.728/18,

art. 1º). Não se aplica ao sistema dos Juizados o disposto no art. 99 § 7º do Código de Processo Civil. Isto porque, nos termos do Parecer nº 09/2020-J, aprovado pelo Corregedor Geral em 20/01/20, compete ao ofício judicial verificar se o preparo foi feito e se corresponde à sua integralidade, certificando nos autos.

Por fim, anoto que do Comunicado CG nº 136/2020 consta o caminho para a elaboração do cálculo de atualização das custas de preparo, conforme Provimento CG nº 01/2020. Existindo mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância, o valor da taxa do porte de remessa e de retorno é de R\$ 43,00, correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado (Art. 1.275, § 3º das NSCGJ). Recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal FEDT-Código110-4. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção, não sendo aplicável o art. 1.007, § 2º, do CPC. Não cabe a intimação para a complementação do preparo.

PRIC

Valinhos, 19 de setembro de 2022

FERNANDA AUGUSTA JACÓ MONTEIRO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA